ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 4 AV 5

Noen viktige lover: kunden og prisen

Prisoverslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. Hva kan Nordlys kreve?

Kapittel 20 går over fem økter. Denne står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 20 svarer på fem spørsmål en leder i elektrobransjen får

Denne økta

1
Holder arbeidsavtalen?
Økt 1 · 20.3.1–20.3.9

2
Er overtiden lov, og hva koster den?
Økt 2 · loven og tariffen

3
Holder oppsigelsen?
Økt 3 · 20.3.10–20.3.19

4
Hva kan vi kreve av kunden?
Økt 4 · 20.2

5
Kan vi skrive det i annonsen?
Økt 5 · 20.1 og 20.4–20.6

Én modell holder kapitlet sammen: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder

De ansatte
Arbeidsmiljøloven er gulvet. Tariffavtalen og allmenngjøringen legger på. Avtalen kan gi mer, aldri mindre.

Alle som ser annonsen
Markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

Bedriften
Nordlys eller Fjell

Forbrukeren
Håndverkertjenesteloven. Rettighetene kan ikke avtales bort.

Næringskunden
Kontrakten, ofte en standardkontrakt. Håndverkertjenesteloven gjelder ikke.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka og bransjen

Læreboka og loven sier	Bransjen sier ofte	Det er
Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten	Den skriftlige avtalen mellom bedriften og den ansatte
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Avtalen mellom partene i elektrofagene om lønn, arbeidstid og overtid
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»	Arbeid utover avtalt arbeidstid, med tillegg
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning	Oppsigelse fordi det ikke er arbeid nok, ikke på grunn av den ansatte
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør	Kunden som er beskyttet av håndverkertjenesteloven / av kontrakten
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid	Et anslag som kan sprekke litt / pris etter timene som faktisk går
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid	Arbeid utenfor oppdraget, som må avtales med kunden først

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord.

HISTORIEN

Prisoverslag 36 000 kr. Faktura 42 300 kr. Familien vil bare betale 36 000

Fakturaen, delt opp



Faktura 42 300 kr inkludert merverdiavgift. Montøren så at timene løp, men ringte ikke.

Sak 1: familien i eneboligen

En forbruker. Skriftlig prisoverslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. «Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»

Sak 2: Bygg AS

En entreprenør. En jobb ble dyrere enn overslaget, og Bygg AS vil bruke håndverkertjenesteloven mot Nordlys.

Spørsmålet for økta: hvem er kunden, og hva kan Nordlys kreve?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du sette riktig pris i et tilbud, og vite hva du kan kreve

1 Finne ut hvem kunden er

Forbruker: håndverkertjenesteloven.
Næringsdrivende: kontrakten.

2 Kjenne pliktene langs jobben

Si fra før start og når prisen løper. Telefonen før verktøyet ved tilleggsarbeid.

3 Regne på prisformene

Fast pris, høyeste pris, prisoverslag og prisantydning. 15 %-taket, regnet av overslaget.

Du trenger ikke

å kunne standardkontraktene fra Standard Norge (Norsk Standard 8405, 8407, 8415 og 8417) i detalj, eller kjøpslovene for varer. Du skal vite hvilken regel som gjelder for tjenesten.

Hvorfor det haster

Den som skriver tilbudet, bestemmer prisformen. Står den ikke skriftlig, er det håndverkeren som taper.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Hvem er kunden	Pliktene	Tilleggsarbeid	Prisformene	15 %-taket	Av hva?	Fast + tillegg	Stopp: 2A	Fasit	Stopp: 2B	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Kunden: forbruker eller næringsdrivende?

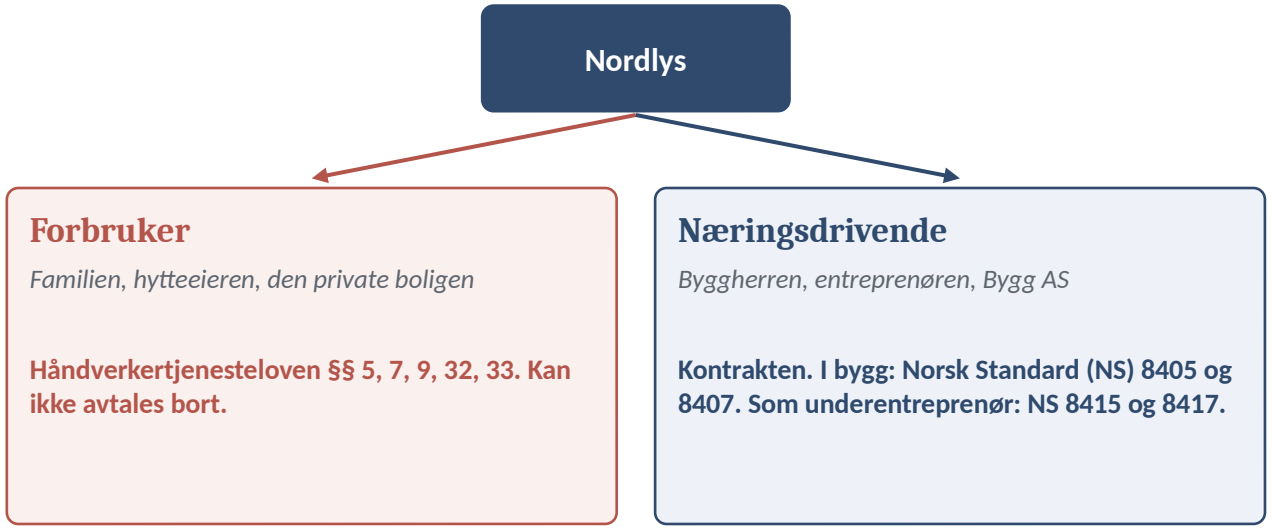
Begrepet

Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester til forbrukere, og den gir forbrukeren rettigheter som ikke kan avtales bort (avsnitt 20.2). Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett. I bygg bruker bransjen standardkontrakter fra Standard Norge.

Regelen

Forbruker → håndverkertjenesteloven, kan ikke avtales bort.
Næringsdrivende → kontrakten.

To kunder, to regelsett



I jobben

Første spørsmål i hver sak: hvem er kunden? Svaret avgjør om du leser loven eller kontrakten.

Hos Nordlys

Familien er forbruker: loven gjelder. Bygg AS er næringsdrivende: loven gjelder ikke, kontrakten gjør. 59,6 % av bransjens omsetning er næringsbygg og nye boliger, 19,7 % service.

Husk **Hvem er kunden? Svaret avgjør loven.**

BEGREP

Pliktene langs jobben: når må du si fra til kunden?

Begrepet

Før avtalen og før start: står prisen i misforhold til verdien, eller blir tjenesten ikke til rimelig nytte, skal du frarå (§ 7 første ledd). Under arbeidet: fagmessig, som en dyktig og erfaren fagmann (§ 5). Får du grunn til å tro at prisen blir betydelig høyere enn kunden måtte vente, skal du kontakte henne (§ 7 andre ledd).

Regelen

§ 7: frarå når det ikke lønner seg, og si fra når prisen løper. Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut.

I jobben

Én telefon når timene løper, notert på arbeidsordren, er billigere enn en faktura kunden ikke vil betale.

Tidslinjen for en jobb hos en forbruker



Eksempel § 7 første ledd: et 30 år gammelt skap repareres for 18 000 kr når et nytt koster 24 000. Si det før start.

Hos Nordlys

Montøren så at timene løp i eneboligen, men ringte ikke. Det er et brudd på § 7 andre ledd, og det gjør at familien kan slippe å betale fullt ut.

Husk **Ser du at prisen løper: ring kunden.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | **Prisen** | Reklamen

BEGREP

Tilleggsarbeid: kan du bare gjøre det og fakturere?

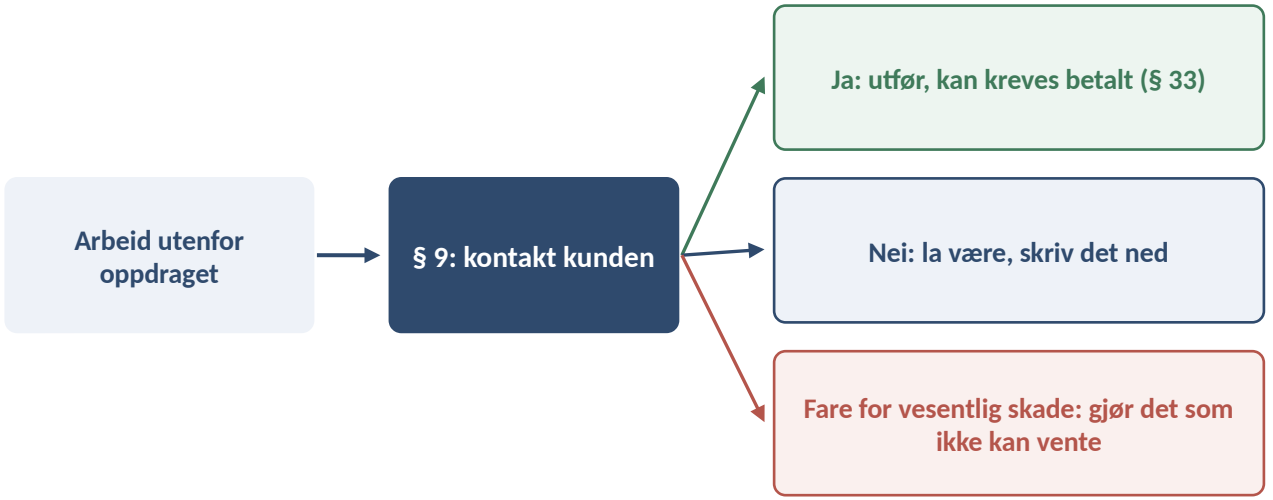
Begrepet

Viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som er praktisk å gjøre samtidig, skal du kontakte forbrukeren først (§ 9 første ledd). Sier hun ja, kan arbeidet kreves betalt (§ 33). Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres i rimelig utstrekning (tredje ledd). Er hun ikke å nå, setter loven strenge vilkår (andre ledd).

Regelen

Utenfor oppdraget → ring først (§ 9).
Ja → betaling (§ 33). Fare for vesentlig skade → gjør det som ikke kan vente.

Telefonen før verktøyet



I jobben

Spør ikke «haster det?». Spør: har jeg snakket med kunden? Skriv svaret på arbeidsordren.

Hos Nordlys

Under skapbyttet målte montøren at beskyttelseslederen til en soveromskurs var brutt i en koblingsboks. Han koblet ut kursen, merket den, ringte kunden (§ 9) og rettet etter et ja.

Husk **Ring før du gjør det. Da kan det kreves betalt.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | **Prisen** | Reklamen

BEGREP

Prisformene: hva har kunden fått løfte om?

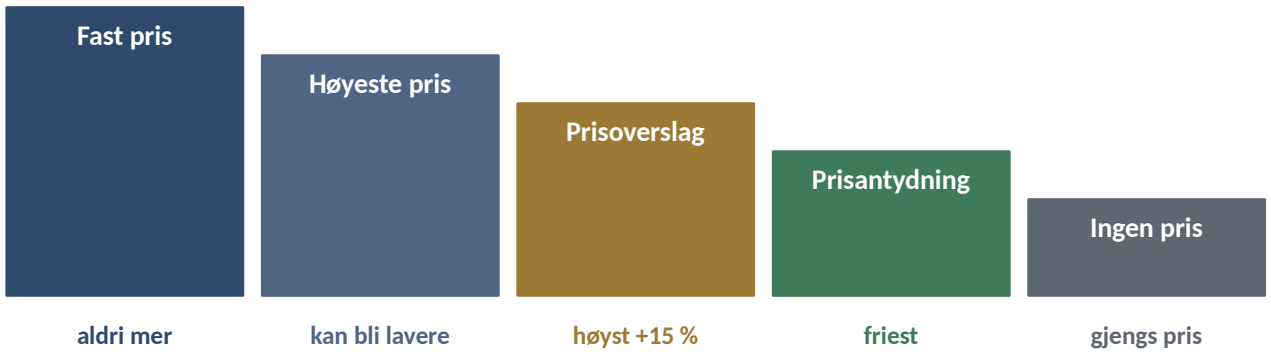
Begrepet

Boka nevner fire prisformer, fra mest til minst bindende: fast pris (aldri mer for oppdraget), høyeste pris (kan bli lavere, ikke høyere), prisoverslag (ikke vesentlig over, og i alle fall ikke mer enn 15 %) og uforpliktende prisantydning. Er prisen ikke avtalt, gjelder gjengs pris, så lenge den ikke er urimelig (§ 32).

Regelen

Fast > høyeste > overslag (høyst +15 %) > prisantydning > gjengs pris.
Håndverkeren må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

Fra mest til minst bindende for håndverkeren



Fjells ladeboks til 15 300 kr med mva. (dyrere boks og lengre kabelføring enn standardjobben): tre formuleringer, tre ulike løfter.

I jobben

Skriv prisformen med ord i tilbudet. «Ca.» er det svakeste du kan skrive, og det er du som må bevise hva du mente.

Hos Nordlys

Ida skrev «prisoverslag 36 000 kr» i tilbudet til familien. Da gjelder 15 %-taket. Hadde hun skrevet fast pris, var 36 000 kr det Nordlys kunne kreve.

Husk **Prisformen står i tilbudet, med ord.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | **Prisen** | Reklamen

BEGREP

15 %-taket: hvor mye kan et prisoverslag sprekke?

Begrepet

Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). 15 % er en yttergrense, ikke et fribeløp: også en mindre overskridelse kan være vesentlig, og den må kunne begrunnes.

Regelen

Tak = overslag × 1,15.
Kan i alle fall avvises = faktura − tak.

Bokas eksempel: mureren og peisen

Faktura 29 500 kr



	Regnestykke	Kroner
Taket	25 000 × 1,15	28 750
Over overslaget	4 500 / 25 000 = 18 %	4 500
Kan i alle fall avvises	29 500 − 28 750	750

I jobben

Regn taket før du sender fakturaen. Ligger fakturaen over, må du kunne forklare hvorfor, og du må ha ringt kunden underveis.

Hos Nordlys

Familien: taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen på 42 300 er 900 kr over taket, og montøren ringte ikke. Familien kan i alle fall avvise 900 kr, og trolig mer.

Husk **15 % er et tak, ikke et fribeløp.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | **Prisen** | Reklamen

BEGREP

Overskridelsen i prosent: av overslaget eller av fakturaen?

Begrepet

Overskridelsen måles mot det kunden fikk løfte om: prisoverslaget. Deler du på fakturaen, får du et lavere tall, og en faktura som ligger over grensen, ser ut til å ligge under. Det er den vanligste regnefeilen med 15 %-regelen.

Regelen

Overskridelse i % = (faktura − overslag) / overslag × 100.
Aldri delt på fakturaen.

Familien i eneboligen: 6 300 kr over

Riktig: delt på overslaget

6 300 / 36 000 = 17,5 %

Over grensen på 15 %

Feil: delt på fakturaen

6 300 / 42 300 = 14,9 %

Ser ut som under grensen

42 300 − 36 000 = 6 300 kr over overslaget.

I jobben

Når kunden klager, regn som kunden og loven: fra overslaget. Da vet du om du har en sak.

Hos Nordlys

Med riktig regnestykke ligger Nordlys 17,5 % over overslaget, over grensen. Kari kan høyst kreve 41 400 kr.

Husk **Del på overslaget.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | **Prisen** | Reklamen

BEGREP

Fast pris pluss tillegg: hvorfor ikke 15 % oppå?

Begrepet

Fast pris er fast for det avtalte oppdraget. 15 %-regelen gjelder bare prisoverslag. Dukker det opp tilleggsarbeid utenfor oppdraget, og kunden sier ja (§ 9), kan det kreves betalt i tillegg (§ 33). Det legges til den faste prisen, ikke oppå en prosent.

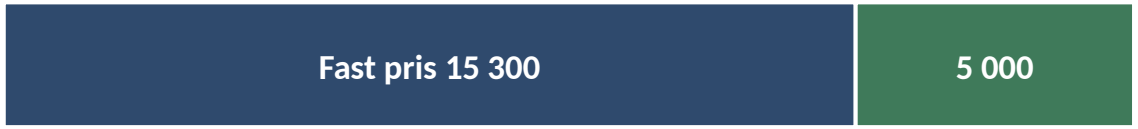
Regelen

Fast pris: pris + avtalt tilleggsarbeid.
Prisoverslag: høyst overslag × 1,15 for oppdraget, + avtalt tilleggsarbeid.

I jobben

Skriv i tilbudet hva som ikke er med i den faste prisen, for eksempel ny underfordeling, og at det avtales først. Egen kurs og jordfeilvern er påbudt og er med.

Fjells kunde 1: fast pris 15 300 kr, ny underfordeling 5 000 kr



Riktig: 15 300 + 5 000 = 20 300 kr



Feil: 15 300 × 1,15 + 5 000 = 22 595 kr. 15 % gjelder ikke fast pris.

Hos Fjell

Hos Fjell fikk kunde 2 prisoverslag på samme jobb: taket for oppdraget er 15 300 × 1,15 = 17 595 kr. Kunde 1 med fast pris og underfordelingen betaler 20 300 kr.

Husk **Fast er fast. Tillegget kommer i tillegg, ikke prosenten.**

STOPP · OPPGAVE 2A

Stopp 1: fakturaen som sprakk. Hva kan Nordlys kreve?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A

Dette gjør du

Prisoverslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr, forbrukerkunde. Regn taket etter § 32 andre ledd (a), overskridelsen i prosent av overslaget (b) og det kunden i alle fall kan avvise (c).

Velg hvilken plikt montøren brøt da han ikke ringte (d). Skriv hva Kari svarer kunden, og hvilken rutine hun innfører (e).

Slik vet du at du er i mål

Tre grønne sjekker på a til c, riktig paragraf i d, og et svar i e som bruker 15 % og kontakten med kunden. Du kan si hvorfor 14,9 % er feil.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 2A: 41 400 kr er taket, 17,5 % over, og 900 kr kan avvises uansett

a · Taket

41 400 kr

36 000 × 1,15. Et tak, ikke et krav

b · Over overslaget

17,5 %

6 300 / 36 000. Ikke delt på fakturaen (14,9 %)

c · Kan avvises

900 kr

42 300 − 41 400. Mer etter § 7 andre ledd

d · Plikten

§ 7 andre ledd

Kontakte kunden når prisen blir betydelig høyere

e: Kari kan kreve høyst 41 400 kr, og trolig mindre fordi montøren ikke ringte. Rutinen: prisformen med ord i tilbudsmalen, og én telefon når timene løper, notert på arbeidsordren.

STOPP · OPPGAVE 2B

Stopp 2: Fjell Elektro. Tre måter å si prisen på, og et vern utenfor oppdraget

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2B

Dette gjør du

Mona har skrevet «fast pris», «prisoverslag» og «ca. 15 000 kr» til tre kunder om samme ladeboks til 15 300 kr. Regn taket for kunde 2 (a), velg hva montøren gjør først når han ser at skapet hos kunde 1 er fullt (b), og regn hva Fjell kan fakturere kunde 1 (c).

Ta stilling til om 15 % er et fribeløp (d), sorter fem formuleringer til prisform (e), og skriv hva tilbudsmalen bør si (f).

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker på a og c, riktig valg i b og d, fem i e, og et svar i f som velger fast pris og sier at den skal stå skriftlig. Du kan si hvorfor c ikke er 22 595 kr.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 2B: 17 595 kr er taket for kunde 2, 20 300 kr for kunde 1, og fast pris i malen

a · Taket, kunde 2

17 595 kr

15 300 × 1,15 (§ 32 andre ledd)

b · Underfordelingen

Ring først

Kontakt kunden før tilleggsarbeidet (§ 9 første ledd)

c · Kunde 1 i alt

20 300 kr

15 300 + 5 000 (§§ 9 og 33). Ikke 15 % på fast pris

d · 15 % fribeløp?

Nei

15 % er et tak; overskridelsen må kunne begrunnes

e: fast pris, prisoverslag, uforpliktende prisantydning, høyeste pris, gjengs pris. f: fast pris i malen, skriftlig og med ord, med det som ikke er med, og tilleggsarbeid avtales før det gjøres (§ 9).

BRANSJEN

Bransjen: 59,6 % av omsetningen er næringskunder. Der er det kontrakten som beskytter

Omsetning fra næringsbygg og nye boliger

59,6 %

Kunden er byggherre eller entreprenør: kontrakten gjelder (NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025).

Omsetning fra service

19,7 %

Kunden er ofte forbruker: håndverkertjenesteloven gjelder og kan ikke avtales bort.

Konkurser i bygg og anlegg, 2025

1 104

Statistisk sentralbyrå. Underentreprenøren sitter igjen med ubetalte fakturaer.

Forbrukeren er beskyttet av loven, og du må følge den. Næringskunden er beskyttet av kontrakten, og det er du også. I Boligprosjektet er Elektro AS underentreprenør for Bygg AS: les kontrakten.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.2 (håndverkertjenesteloven), 20.2.1 (§ 5), 20.2.2 (§ 7), 20.2.3 (§ 9), 20.2.4 (§ 32, prisformene) og 20.2.5 (§ 33). Regn bokas oppgave 2 om mureren.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 2B ferdig hjemme. Finn prisformen i et tilbud fra din egen bedrift.

Dette kan du bli spurt om

Forklar når håndverkertjenesteloven gjelder. Gjør rede for plikten til å frarå og til å si fra når prisen løper. Forklar reglene for tilleggsarbeid. Forklar de fire prisformene, og regn 15 %-taket på et prisoverslag.

Det viktigste fra økta: hvem er kunden, hvilken prisform står i tilbudet, og ring før du gjør tilleggsarbeid.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, avsnitt 20.2–20.2.5, oppgave 2 (mureren)	Håndverkertjenesteloven slik boka framstiller den
Håndverkertjenesteloven (lov 16. juni 1989 nr. 63) slik læreboka siterer §§ 5, 7, 9, 32 og 33; § 9 andre ledd også etter Smarte Penger (oppdatert 13.8.2026, hentet 14.10.2026). Ikke lest i Lovdata	Pliktene, tilleggsarbeid, prisformene og 15 %-taket
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (næringsbygg og nye boliger 59,6 %, service 19,7 %). Statistisk sentralbyrå, konkurser 2025 (bygg.no, hentet 14.10.2026). Standard Norge: NS 8405, 8407, 8415, 8417 (nevnt)	Bransjen og lovkartet
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026 (18 ansatte, 12 montører, 2 lærlinger, startet 2019, timepris 890 kr). Fjell Elektro AS, faktaark (560 000 kr i lønn, 1 800 betalte timer, ikke tariffbundet). Situasjonene er konstruert for kapitlet. Prisoverslaget 36 000 / faktura 42 300, ladeboksen 15 300 kr og underfordelingen 5 000 kr er konstruert for kapitlet (Fjells pris ligger over Nordlys' standardjobb, 9 580 kr uten mva., fordi den gjelder en dyrere boks og lengre kabelføring)	Historien og oppgavene
Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer	Stopp-oppgavene

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.